

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 68/2564

ศาลปกครองระยอง

ศาลผู้ส่ง

ความเห็น

ศาลจังหวัดปราจีนบุรี

ศาลผู้รับ

ความเห็น

นางสาว ป.

ผู้ฟ้องคดี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว กับ

พวกรวม 2 คน

ผู้ถูกฟ้อง

คดี

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา

ป.ที่ดิน มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นเอกชนยื่นฟ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ที่ ๑ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองแก้ว ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนที่รुकล้ำและปรับปรุงที่ดินของผู้ฟ้องคดีให้มีสภาพดังเดิม และขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมิได้รुकล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความสุจริต ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการ หาได้เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง เห็นว่า คดีนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นบุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ในคดีนี้คู่กรณีโต้แย้งกันว่าผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรुकล้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ดังนั้นคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงมีความมุ่งหมายประการสำคัญที่จะให้ศาลมีคำพิพากษารับรองคุ้มครองสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นสำคัญ ส่วนปัญหาว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนำรถไถมาปรับพื้นดิน นำดินลูกรังมาเท ตัดต้นตาลบริเวณดังกล่าว และถมคลองเพื่อทำเป็นถนนซึ่งเป็นการปิดกั้นและเปลี่ยนทางน้ำ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้รับเหมานำรถไถและรถสิบล้อเข้าไปปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตรุกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยมิชอบกฎหมายหรือไม่ เป็นเพียงผลของการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินพิพาท คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ไม่มี -)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน